

Resumen General de la Ley 21.719

Adecuación operativa al nuevo marco de protección de datos personales

Visión integral del nuevo marco de protección de datos personales en Chile: principios, derechos ARSOP, obligaciones de las organizaciones, régimen sancionatorio y hoja de ruta de implementación.

01-12-2026 Vigencia plena Nuevo régimen sancionatorio operativo	20.000 UTM Multa gravísima ~\$1.400 millones pesos aprox.	+50% Recargo Multa si no subsana en 60 días
--	--	--

Datos clave del nuevo régimen

■ Vigencia plena 1 de diciembre de 2026
■ Notificación de brechas <i>Sin dilaciones indebidas</i> a la Agencia y a los afectados
■ Delegado de Protección de Datos (DPO) Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal
■ Reincidencia (grandes empresas) Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales

■ Recargo por no subsanar

50% adicional si no corrige en 60 días

1. Principios rectores

Licitud y finalidad, minimización, calidad y seguridad, responsabilidad proactiva y privacidad desde el diseño. El consentimiento debe ser explícito; el tácito ya no es válido.

2. Derechos ARSOP y notificación

Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición y Portabilidad. Ante brechas, notificar a la APDP sin dilaciones indebidas y a los afectados cuando el riesgo sea alto.

3. Régimen sancionatorio

Multas de hasta 20.000 UTM para infracciones gravísimas, más recargo del 50% si no se subsana. En grandes empresas reincidentes, hasta 4% de ingresos brutos anuales.

Categoría	Sanción máxima	Ejemplos típicos
Leve	5.000 UTM	Incumplir plazos, no entregar información clara
Grave	10.000 UTM	Tratar datos sin base legal, vulnerar seguridad
Gravísima	20.000 UTM	Uso fraudulento, filtración intencional de datos sensibles

Si la empresa no corrige la falla ordenada por la Agencia dentro de 60 días, la multa recibe un **recargo del 50%**. En grandes empresas que reinciden, las multas pueden alcanzar hasta el **4% de los ingresos brutos anuales**.

■ Vigencia plena 1 de diciembre de 2026
■ Notificación de brechas Sin dilaciones indebidas a la Agencia y a los afectados
■ Delegado de Protección de Datos (DPO) Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal
■ Reincidencia (grandes empresas) Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales
■ Recargo por no subsanar 50% adicional si no corrige en 60 días

Checklist de adecuación

1. Diagnóstico (días 1-30)

Inventario RAT y mapa de datos.

2. Políticas (días 31-60)

Actualizar privacidad, DPA y canales ARSOP.

3. Cultura (días 61-90)

Capacitar equipos y probar planes de incidentes.

4. DPO

Evaluar designación voluntaria (Art. 50).

5. MPI

Implementar Modelo de Prevención como atenuante.

Fuente oficial

Ley 21.719 — BCN idNorma=1209272. Resumen ejecutivo.